

Nr. 132 Ministerbesprechung vom 29. März 1935, 16.15 Uhr

R 43 I/1472, S. 557–559 Original

Anwesend: Hitler; Heß, v. Neurath, Frick, Schwerin v. Krosigk, Schacht, Seldte, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring, Rust, Kerrl, Frank; PrFM Popitz; GenMaj. v. Reichenau; StS Lammers, Meissner, Funk; MR Killy; Protokoll: MR Willuhn (P. 1), Wienstein (P. 2).

Beginn: 16:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. POLITISCHE LAGE.
2. LANDESPOLIZEI.

1. POLITISCHE LAGE.

Der Führer und Reichskanzler gab einen ausführlichen Überblick über den Verlauf der Besprechungen am 25. und 26. März 1935 mit dem englischen Außenminister Simon und dem Lordsiegelbewahrer Eden¹.

Das Reichskabinett nahm von den Ausführungen Kenntnis.

2. LANDESPOLIZEI.

Der Reichs- und Preußische Minister des Innern trug den Inhalt des Entwurfs eines Gesetzes über die Landespolizei vor².

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu³.

¹ Die insgesamt 13stündigen Besprechungen hatten allen Aspekten der europ. Sicherheitslage gegolten, insbes. der Frage der Rüstungsbegrenzung. Dolmetscher-Aufzeichnung abgedruckt in: ADAP C III/2, Nr. 555; vertraul. RdErl. des AA zur Information der auswärtigen Botschaften vom 29. 3. 35: Ebd. Nr. 564; Bericht der Botschaft London über die kritische Aufnahme der Gesprächsergebnisse in England: Ebd. Nr. 567. Sammlung von DNB-Meldungen: R 43 II/1433, Bl. 24l ff. Diplomatische Vorgeschichte und amtl. Communiqué: KAG 1935, S. 1851, 1935 f.; SCHULTHESS 1935, S. 75. Zum allgemeinen Hintergrund vgl. ABSOLON III S. 12–16; J. HENKE, England in Hitlers polit. Kalkül 1935–1939, Boppard 1973, S. 38 f.

² Gemeinsame geheime KabVorl. des RIM und RFM vom 20. 3. 35: R 43 I/1472, S. 561; zur Verteilung s. R 43 I/1323, Bl. 213. Der Entwurf ermächtigte RIM und RFM pauschal, 1. die Dienstverhältnisse, Besoldung, Versorgung, etc. der Angehörigen der Landespolizei zu vereinheitlichen, 2. „die vermögensrechtlichen Pflichten und Rechte, die mit der Landespolizei verbunden sind (Schuldverhältnisse, Rechte und Pflichten hinsichtlich der von der Landespolizei benützten beweglichen und unbeweglichen Sachen), sowie die Verwendung der für die Landespolizei bestimmten Geldmittel“ neu zu regeln. Der eigentliche, mit keinem Wort erwähnte Zweck des Gesetzes war die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Verreichlichung der kasernierten Landespolizei zum 1. 4. 35 und ihre Unterstellung unter das RWeM (mit Ausnahme der entmilitarisierten Zone). Diese hatte Hitler am 16. 3. befohlen; vgl. ABSOLON III S. 7, 31 f.

³ Gesetz vom 29. 3. 35 (RGBl. I S. 460). Wegen der Entschädigung der Länder für die Abtretung der bisher von den Landespolizeien genutzten Ausrüstung und Liegenschaften an die Wehrmacht setzten sich in der Folge RIM und RFM auseinander. Der RIM forderte mit Geheim-Schreiben an den RFM vom 29. 5. 35 eine finanzielle Abfindung der Länder, ohne die er einer Eigentumsübertragung nicht zustimmen werde. Eine die Länder befriedigende Lösung wurde jedoch nicht gefunden und der Eigentumsübergang durch die DVO vom 22. 7. 35 (RGBl. I S. 1037) rückwirkend auf den 1. 4. 35 festgesetzt, bei Zweifelsfragen im übrigen

auf eine finanzielle Auseinandersetzung mit der Wehrmacht verwiesen. Personalrechtliche Detailregelungen traf die *VO über die Rechtsverhältnisse der Landespolizei* vom 7. 1. 36 (RGL. I S. 8). Die Vorbereitung dieser VOn dokumentiert in: R 22/1464; R 2101/B 9688. Vgl. „Die Vereinheitlichung der Landespolizei, ein Beitrag zum Neuaufbau des Reiches“, in: DJ 1936, S. 322–325. Zur Regelung der Übernahme des Personals der Landespolizeien in die Wehrmacht s. Dok. Nr. 178 P. 16.

Zitierhinweis

Nr. 132 Ministerbesprechung vom 29. März 1935, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d132>